

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אביחי אברהם בוארון

פ/25/4870

הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון – החמרה בענישה בשל עבירה שהיא מעשה טרור),

התשפ"ד–2024

תיקון סעיף 37 בחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 37, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא :

"(ה) בקביעת עונשו של מי שהורשע בעבירה שהיא מעשה טרור, ייתן בית המשפט משקל מופחת להיעדר עבר פלילי ושיקולי שיקום, ומשקל מוגבר לשיקולי גמול והרתעת הרבים; לא היה עובר העבירה שהיא מעשה טרור תושב או אזרח ישראל, לא יתחשב בית המשפט בהיעדר עבר פלילי."

דברי הסבר

עבירה שהיא מעשה טרור מונעת מאידיאולוגיה, שלא כעבירות הפליליות הרגילות הבאות לרוב על רקע למצוקה כלכלית או אישית. מבצע מעשה טרור נהנה לרוב מתמיכת הסביבה החברתית שלו, המוקירה ומהללת את מעשיו.

על אף כפל הענישה והענישה המחמירה שנקבעו בחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016, מחבלים רבים זוכים לענישה מקילה כיוון שבית המשפט בוחן את המעשים ב'משקפיים פליליות' ומתחשב בשיקולים כגון היעדר עבר פלילי ומצבו המשפחתי של הנאשם.

כך לדוגמא הקל בית המשפט בעניינו של אברהם חאמד (תפ"ח 22-10-29374), חבר בארגון הטרור 'חללי אל-אקצה' שהיה מעורב בירי רקטות לעבר העיר שדרות והורשע בעבירות חברות בארגון טרור, ניסיון רצח, עבירות נשק והסתננות. בית המשפט קיבל את הסדר הטיעון עם הנאשם כיוון שביצע את העבירות ללא עבר פלילי ועקב מצבו המשפחתי. בתי המשפט מתעלמים מהעובדה שהפניה לטרור אינה מושפעת מחשיפה לעבירות פליליות בעבר כיוון שהיא על רקע אידיאולוגי. כמו כן המעורבות בטרור חוצה את כל שכבות האוכלוסייה ומאפיינים סוציו-אקונומיים ועל כן אין מקום להקל בעונשו של מבצע מעשה טרור, משיקולים משפחתיים ואחרים.

רבים ממבצעי מעשי הטרור הם קטינים. אותם קטינים מורשעים בעבירות חמורות ומעשי טרור אך זוכים לענישה מקילה ביותר בשל שיקולי שיקום, תוך פגיעה קשה במטרת ההרתעה של הענישה. מטרת התיקון לבכר את שיקולי הגמול וההרתעה על פני שיקולי שיקום מתוך הבנה שהטרור הוא נגע סוחף ומדבק. מעשי טרור 'מוצלחים' משמשים השראה לצעירים רבים אחרים המונעים מאידאולוגיה קיצונית, ובמעשיהם מהווים איום קיומי של ממש על ביטחון האזרחים. ענישה מחמירה תגדע את מעגל הטרור ותעמיד משקל הרתעתו, שיש בכוחו לעזור בעצירת התפשטות הנגע. התיקון לחוק בא להדגיש את מאפייניו הייחודיים של מעשה הטרור וההעדפה החברתית של ענישה מחמירה על אף היעדר עבר פלילי של המחבל ועל פני האפשרות שישתקם.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

י"ח בתמוז התשפ"ד (24.07.2024)